

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1087/2533

สุขาภิบาลบ้านเพ

โจทก์

จำสืบตำรวจพราว เจริญพานิช

จำเลย

จำสืบตำรวจพราว เจริญพานิช จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 120)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ขั้บไล่จำเลยกับบริวารออกไปจาก ที่ดินพิพาทให้
จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปด้วย

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114,115)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(มานิตย จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>